

GESTIÓN CONTRACTUAL • OBRA PÚBLICA Y
PRIVADA

Firmó, entregó y
recibió. La
responsabilidad
sigue.



RENKA
CONSULTING

desliza →

Ley 80/1993 • Decreto 1082/2015 • Colombia

El error más costoso después de la entrega

La liquidación no extingue la responsabilidad en Colombia. Ley 80/1993 y Decreto 1082/2015 establecen garantías vigentes por años. El problema: la documentación técnica del período constructivo suele ser insuficiente para sostener una defensa.



Los defectos que no se ven al recibir

El **54%** del costo total de defectos en construcción se origina en la fase de ejecución, no en diseño ni materiales. Muchos se manifiestan meses o años después de la entrega.

Josephson & Hammarlund, 1999



Las garantías que aplican en Colombia

- Estabilidad de la obra: mínimo 5 años — Ley 80/1993, Art. 60 (contratos públicos)
- Calidad y correcto funcionamiento: plazos según objeto contractual — Decreto 1082/2015
- Responsabilidad estructural: hasta 10 años en edificaciones — Ley 400/1997 + NSR-10
- Responsabilidad civil extracontractual (RCE): daños a terceros durante y post obra



Qué debe quedar documentado

Memorias de cálculo, bitácoras firmadas, informes de interventoría, ensayos de laboratorio y actas de recibo parcial. Si la documentación no aguanta una revisión técnica en 5 años, la garantía no sirve de nada.



Cómo Renka lo trabaja

Entregables técnicos firmados con matrícula COPNIA, estructurados para responder ante auditorías y reclamaciones. Para obra pública y privada. El papel que se firma hoy puede ser la única defensa en 7 años.



RENKA CONSULTING

¿Conoce los amparos de su proyecto?

Cuéntenlo en comentarios. Si tienen dudas
sobre las garantías que aplican, escríbannos.



RENKA
CONSULTING

Fuentes verificadas

- ▶ Josephson, P. & Hammarlund, Y. (1999). The causes and costs of defects in construction. *Automation in Construction*, 8(6), 681-687. DOI 10.1016/S0926-5805(98)00114-9.
- ▶ Ley 80 de 1993, Art. 60 – Garantía de estabilidad de la obra (Colombia).
- ▶ Decreto 1082 de 2015 – Garantías en contratos estatales (Colombia).
- ▶ Ley 400 de 1997 – Construcciones sismo-resistentes (Colombia).

